

Kasten Öldürme Suçu ve Cezası (TCK m.81): Kastın Tespiti, Nitelikli Hâller ve İnfaz

Türk Ceza Kanunu m.81, 82 ve 83 Kapsamında Kasten Öldürme, Teşebbüs, Haksız Tahrik ve Koşullu Salıverilme

Bu rehber, Türk Ceza Kanunu ile Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun yerleşik içtihadı esas alınarak 2026 yılı itibarıyla güncellenmiştir.

Özet

Kasten öldürme suçunun temel hâlinin cezası müebbet haptir; Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinde sayılan on bir nitelikli hâlden birinin bulunması hâlinde ceza ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüşür. Dosyaların büyük bölümünde asıl tartışma cezanın miktarı değil, failin öldürme kastıyla mı yoksa yaralama kastıyla mı hareket ettiğidir; Yargıtay bu ayrımı darbe sayısı, hedef alınan bölge, kullanılan aletin niteliği ve olay öncesi ile sonrasındaki davranışlar üzerinden değerlendirir. Teşebbüs hâlinde ağırlaştırılmış müebbet yerine on üç yıldan yirmi yıla, müebbet yerine dokuz yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Haksız tahrik, meşru savunmada sınırın aşılması ve yaş küçüklüğü cezada belirleyici indirim sebepleridir.

1. Kasten Öldürme Dosyalarında Asıl Tartışma Nerede Başlar?

Ölümle sonuçlanan olaylarda cezanın ağırlığı kanun metninden kolayca okunabilir. Buna karşılık ağır ceza mahkemelerinde yürüyen yargılamaların büyük bölümünde asıl uyuşmazlık, cezanın miktarından çok fiilin hukuki niteliğinde düğümlenir. Fail öldürme kastıyla mı hareket etmiştir, yoksa yaralama kastıyla giriştiği eylem beklenmeyen bir sonuç mu doğurmuştur? Bu sorunun yanıtı, aynı olayda müebbet hapis ile süreli hapis arasında gidip gelen bir fark yaratır.

Rehberde kasten öldürme suçunun unsurları, kastın tespitinde uygulanan ölçütler, nitelikli hâller, ihmali davranışla işlenme biçimi, teşebbüs, cezayı azaltan ve kaldıran sebepler ile infaz rejimi ele alınmaktadır.

2. Kasten Öldürme Suçunun Unsurları

Türk Ceza Kanunu'nun 81. maddesi, bir insanı kasten öldüren kişinin müebbet hapis cezası ile cezalandırılacağını öngörür. Hayata karşı suçlar arasında düzenlenen bu suçun korunan hukuki değeri yaşam hakkıdır.

Maddi unsur bakımından failin ölümüne elverişli bir hareket gerçekleştirmesi, ölüm neticesinin meydana gelmesi ve hareket ile netice arasında nedensellik bağının bulunması gerekir. Fiil, doğrudan fiziksel bir müdahaleyle işlenebileceği gibi, kanunun aradığı koşullar altında ihmali davranışla da gerçekleştirilebilir.

Manevi unsur kasttır. Fail, hareketinin ölüm sonucunu doğuracağını bilerek ve bu sonucu isteyerek hareket etmelidir. Olası kast hâlinde ise fail neticeyi doğrudan istememekle birlikte gerçekleşmesini göze almış olur; bu durumda ceza kanunda öngörülen oranlarda indirilir.

Suç, herkes tarafından işlenebilen ve mağduru yaşayan her insan olabilen bir suçtur. Şikâyeteye bağlı değildir, re'sen soruşturulur ve yargılama ağır ceza mahkemesinde yürütülür.

3. Öldürme Kastı Nasıl Belirlenir?

Kast, failin iç dünyasına ilişkin bir olgu olduğundan doğrudan gözlemlenemez; dış dünyaya yansıyan davranışlardan çıkarılır. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, öldürme kastının varlığını değerlendirirken istikrarlı biçimde bir ölçütler bütünü kullanır.

Savunmanın kurulmasında bu ölçütlerin her birinin dosya kapsamıyla ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.

- **Kullanılan aletin öldürmeye elverişliliği:** Aletin niteliği, boyutu ve kullanım biçimi ölçü alınır. Elverişsiz bir araçla gerçekleştirilen eylemde öldürme kastından söz edilmesi güçleşir.
- **Darbelerin sayısı ve şiddeti:** Tek bir darbe ile çok sayıda ve yoğun darbe arasındaki fark, kastın yönü bakımından belirleyicidir.
- **Hedef alınan vücut bölgesi:** Yaşamsal önem taşıyan bölgelerin hedef alınması öldürme kastına, buna elverişsiz bölgelerin seçilmesi ise yaralama kastına işaret eder.
- **Failin fiile ara verme sebebi:** Failin eylemine kendi iradesiyle mi son verdiği, yoksa dış bir engelle mi durduğu araştırılır. Engellenmediği hâlde eylemine son veren failin kastı tartışmalı hâle gelir.
- **Olay öncesindeki ilişki ve husumet:** Taraflar arasında önceye dayalı bir husumetin bulunup bulunmadığı, saikin belirlenmesinde dikkate alınır.
- **Olay sonrasındaki davranışlar:** Failin mağduru hastaneye götürmesi, yardım çağırması ya da tersine olay yerinden kaçması, kastın yönüne ilişkin güçlü bir gösterge oluşturur.

Kasten Yaralama Sonucu Ölüm ile Ayrım

Failin yaralama kastıyla hareket etmesine rağmen ölüm neticesinin gerçekleşmesi hâlinde, fiil kasten öldürme olarak değil, netice sebebiyle ağırlaşmış yaralama olarak nitelendirilir ve süreli hapis cezası gerektirir. Bu ayrımın doğru kurulması, dosyada elde edilebilecek en önemli hukuki sonuçlardan biridir. Adli tıp raporlarının, otopsi bulgularının ve yara izlerinin niteliğinin ayrıntılı biçimde incelenmesi bu noktada belirleyici olur.

Olası Kast ile Bilinçli Taksir Ayrımı

Olası kastta fail, öngördüğü neticeyi göze alır ve gerçekleşmesine kayıtsız kalır. Bilinçli taksirde ise netice yine öngörülmüştür, ancak fail neticenin gerçekleşmeyeceği yönünde bir güvenle hareket etmiştir. Ayrım, failin neticeye karşı takındığı iç tutumun tespitine dayanır ve uygulamada özellikle trafik olayları ile kalabalığa yönelik ateş etme gibi durumlarda tartışma konusu olur. Nitelendirme, kasten öldürme ile taksirle öldürme arasındaki büyük ceza farkını doğrudan belirler.

4. Nitelikli Hâller (TCK m.82)

Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinde sayılan hâllerden birinin bulunması durumunda ceza, ağırlaştırılmış müebbet hapse dönüşür. Nitelikli hâller seçimliktir; aynı olayda birden fazlasının bir arada bulunması ceza miktarını daha da artırmaz, yine tek bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. Ancak birden fazla nitelikli hâlin varlığı, temel cezanın belirlenmesinde ve takdiri indirim uygulanıp uygulanmayacağında etkili olur.

Bent	Nitelikli Hâl
a	Tasarlayarak öldürme
b	Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme
c	Yangın, su baskını, tahrip, batırma veya bombalama ya da nükleer, biyolojik veya kimyasal silah kullanmak suretiyle
d	Üstsoy veya altsoydan birine ya da eş, boşandığı eş veya kardeşe karşı
e	Çocuğa ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı
f	Kadına karşı
g	Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle
h	Bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla
i	Bir suçu işleyememekten dolayı duyduğu infialle
j	Kan gütme saikiyle
k	Töre saikiyle

Tasarlama Unsurunun İspatı

Tasarlama, uygulamada en çok tartışılan nitelikli hâldir. Yalnızca öldürme kararının önceden verilmiş olması yeterli görülmez. Failin, kararını verdikten sonra soğukkanlılıkla düşünüp taşınabileceği makul bir sürenin geçmesi ve bu süre boyunca kararında sebat ederek fiili işlemesi aranır. Ani gelişen bir tartışma sırasında ortaya çıkan öldürme kararı tasarlama sayılmaz. Silahın önceden temin edilmesi, mağdurun takip edilmesi veya buluşmanın planlanması gibi olgular tasarlamaya işaret eden göstergeler olarak değerlendirilir.

Kadına Karşı İşlenen Kasten Öldürme

Bu bent, 2022 yılında 7406 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. Değişiklikten önce yalnızca gebe olduğu bilinen kadına karşı işlenen fiil nitelikli hâl sayılırken, yeni düzenlemeyle kadına karşı işlenen kasten öldürme genel olarak nitelikli hâl kapsamına alınmıştır. Benden uygulanması için failin özel bir saik taşıması aranmaz; mağdurun kadın olduğunun bilinmesi yeterlidir. Aynı kanunla üstsoy, altsoy ve eşe ilişkin bende boşanılan eş de eklenmiştir.

Kamu Görevlisine Karşı İşlenen Fiilde Bağlantı Koşulu

Mağdurun kamu görevlisi olması tek başına yeterli değildir. Öldürme fiilinin, kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle işlenmiş olması gerekir. Görevle ilgisi bulunmayan kişisel bir husumet nedeniyle işlenen fiil bu bent kapsamında değerlendirilmez.

5. İhmali Davranışla Kasten Öldürme (TCK m.83)

Kasten öldürme suçu, yükümlü olunan bir icrai davranışın gerçekleştirilmemesi yoluyla da işlenebilir. Kanun, ihmalin cezalandırılabilmesini iki koşula bağlamıştır: ihmalin icrai davranışa eşdeğer olması ve failin, belli bir davranışta bulunma konusunda kanuni düzenlemelerden veya sözleşmeden kaynaklanan bir yükümlülüğünün bulunması ya da önceden gerçekleştirdiği davranışın başkalarının hayatı bakımından tehlikeli bir durum oluşturması.

Bakım ve gözetim yükümlülüğü altındaki kişinin bu yükümlülüğü yerine getirmemesi ya da tehlikeli bir durum yaratan kişinin sonucu önleyecek müdahaleden kaçınması tipik örneklerdir. Bu hâlde hâkim, temel ceza olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine yirmi yıldan yirmi beş yıla, müebbet hapis yerine on beş yıldan yirmi yıla, diğer hâllerde ise on yıldan on beş yıla kadar hapis cezasına hükmedebilir. Düzenlemenin takdiri niteliği, savunma bakımından ayrı bir tartışma alanı açar.

6. Teşebbüs Hâlinde Ceza

Failin öldürme kastıyla elverişli hareketlerle icraya başlamasına rağmen, elinde olmayan nedenlerle ölüm neticesinin gerçekleşmemesi hâlinde teşebbüs hükümleri uygulanır. Ceza, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre belirlenir.

Durum	Tamamlanmış Suçun Cezası	Teşebbüs Hâlinde Ceza
Basit kasten öldürme (m.81)	Müebbet hapis	9 yıldan 15 yıla kadar hapis
Nitelikli kasten öldürme (m.82)	Ağırlaştırılmış müebbet hapis	13 yıldan 20 yıla kadar hapis

Failin icra hareketlerine kendi iradesiyle son vermesi ya da neticenin gerçekleşmesini kendi çabasıyla önlemesi hâlinde gönüllü vazgeçme gündeme gelir. Bu durumda fail teşebbüsten sorumlu tutulmaz; yalnızca o ana kadar gerçekleştirdiği hareketler başlı başına bir suç oluşturuyorsa o suçtan cezalandırılır. Gönüllü vazgeçme ile dış engel nedeniyle tamamlanamayan teşebbüs arasındaki ayrım, dosyanın sonucunu kökten değiştirir.

7. Cezayı Azaltan ve Kaldıran Sebepler

Haksız Tahrik

Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kişiye, ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine on sekiz yıldan yirmi dört yıla, müebbet hapis yerine on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Tahrikin ağırlığına göre indirim oranı değişir.

Uygulamada tahrikin varlığından çok derecesi tartışılır. Değerlendirmede haksız fiilin niteliği, tarafların önceki ilişkisi, tahrik ile fiil arasında geçen süre ve tepkinin tahrikle orantılı olup olmadığı dikkate alınır. Karşılıklı haksız fiillerin bulunduğu olaylarda, hangi tarafın önce haksız davrandığının tespiti belirleyici hâl gelir.

Meşru Savunma ve Sınırın Aşılması

Kendisine veya bir başkasına yönelik haksız bir saldırıyı, o anki durum ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetme zorunluluğuyla hareket eden kişiye ceza verilmez. Saldırının gerçekleşmekte ya da tekrarı muhakkak olması ve savunmanın zorunlu olması aranır.

Sınırın kastı bulunmaksızın aşılması hâlinde ceza indirilir. Aşma, mazur görülebilecek bir heyecan, korku veya telaştan ileri gelmişse faile ceza verilmez. Bu hüküm, ani gelişen ve failin soğukkanlı davranmasının beklenemeyeceği olaylarda savunmanın merkezine yerleşir.

Yaş Küçüklüğü ve Akıl Hastalığı

Fiili işlediği sırada on iki yaşını doldurmamış çocukların ceza sorumluluğu yoktur. On iki ile on beş yaş arasındaki çocuklarda fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ile davranışlarını yönlendirme yeteneğinin bulunup bulunmadığı araştırılır. On beş ile on sekiz yaş arasındaki çocuklarda ise ceza belirli oranlarda indirilir. Akıl hastalığı nedeniyle işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını algılayamayan kişiye ceza verilmez; algılama yeteneği önemli ölçüde azalmış olanların cezasında indirim yapılır. Her iki durumda da adli tıp incelemesi dosyanın seyrini belirler.

8. İnfaz Rejimi ve Koşullu Salıverilme

Kasten öldürme suçu, infaz hukuku bakımından genel rejimden ayrık tutulan suçlar arasındadır. Bu suçtan hüküm giyenler bakımından koşullu salıverilme oranları ve denetimli serbestlik süreleri, diğer suçlara göre daha ağır biçimde uygulanır.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilen hükümlü, iyi hâlli olmak koşuluyla otuz yılını; müebbet hapis cezasına mahkûm edilen hükümlü ise yirmi dört yılını ceza infaz kurumunda çektikten sonra koşullu salıverilmeden yararlanabilir. Suçun örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi ya da birden fazla müebbet hapis cezasının bulunması hâllerinde bu süreler daha da uzar. Tekerrür hükümlerinin uygulandığı dosyalarda koşullu salıverilme rejimi ayrıca değerlendirilir.

Sürelî hapis cezasına hükmedilen teşebbüs, haksız tahrik veya ihmali davranış dosyalarında ise koşullu salıverilme ve açık ceza infaz kurumuna ayrılma hesaplamaları, cezanın miktarına ve suçun katalogdaki yerine göre yapılır. Bu nedenle yargılama sırasında elde edilecek her indirim, infaz süresine doğrudan yansır.

Olay Özeti

Bir kahvehanede çıkan tartışmada taraflardan biri diğerine hakaret etmiş, ardından karşı taraf yanında taşıdığı bıçakla mağdurun karın bölgesine tek darbe indirmiştir. Mağdur olay yerinde bulunanlarca hastaneye kaldırılmış, fail ise olay yerinden ayrılmamış ve kolluğa teslim olmuştur. Mağdur, iç kanama nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Hukuki Değerlendirme

Kullanılan aletin öldürmeye elverişli olması ve hedef alınan bölgenin yaşamsal önem taşıması öldürme kastına işaret eder. Buna karşılık darbenin tek olması, failin eylemine dış bir engel bulunmaksızın son vermesi ve olay yerinden kaçmayarak teslim olması, kastın yaralamaya yönelik olduğu yönündeki savunmayı destekleyen olgulardır. Nitelendirme, adli tıp raporundaki yara derinliği ve organ hasarının niteliğiyle birlikte değerlendirilerek yapılır. Ayrıca olay öncesinde mağdurun hakaret içeren sözleri bulunduğu haksız tahrik hükümlerinin uygulanıp uygulanmayacağı ve tahrikin derecesi ayrıca tartışılır. Fiilin tasarlanmış olduğuna ilişkin bir bulgu bulunmadığından nitelikli hâl gündeme gelmez.

9. Sıkça Sorulan Sorular

Kasten öldürme suçunda şikâyetten vazgeçme davayı düşürür mü?

Hayır. Suç şikâyete bağlı değildir ve re'sen soruşturulur. Mağdur yakınlarının şikâyetten vazgeçmesi kamu davasını düşürmez; yalnızca katılma sıfatına ve tazminat taleplerine etki eder.

Silahla işlenmesi otomatik olarak nitelikli hâl midir?

Silah kullanılması tek başına Türk Ceza Kanunu'nun 82. maddesinde sayılan nitelikli hâllerden biri değildir. Ancak silahın niteliği, kastın tespitinde ve temel cezanın belirlenmesinde dikkate alınır. Silahın ruhsatsız olması hâlinde ayrıca 6136 sayılı Kanun kapsamında sorumluluk doğar.

Müebbet hapis cezası ömür boyu cezaevinde kalmak anlamına mı gelir?

Müebbet hapis cezasında koşullu salıverilme mümkündür ve hükümlü, iyi hâl koşulunu sağlaması hâlinde yirmi dört yıl sonra bu haktan yararlanabilir. Ağırlaştırılmış müebbette bu süre otuz yıldır. Buna karşılık her iki cezada da salıverilme kendiliğinden gerçekleşmez.

Birden fazla nitelikli hâl varsa ceza artar mı?

Nitelikli hâller seçimlik olduğundan birden fazlasının bulunması ayrı ayrı ceza doğurmaz; yine tek bir ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur. Ancak bu durum, takdiri indirim uygulanmaması yönünde değerlendirilebilir.

Kasten öldürme suçunda dava zamanaşımı işler mi?

Evet. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda dava zaman aşımı otuz yıl, müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda yirmi beş yıldır. Süre, suçun işlendiği tarihten itibaren işlemeye başlar ve kanunda sayılan hâllerde kesilir veya durur.

Mağdur yakınları tazminat talep edebilir mi?

Evet. Ceza yargılamasından bağımsız olarak, destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat istemleriyle hukuk mahkemesinde dava açılabilir. Ceza davasına katılma, tazminat hakkını ortadan kaldırmaz.

Dikkat: Süreçte Sık Yapılan Hatalar

- İlk ifadenin hazırlıksız verilmesi:** Kolluk ve savcılık aşamasındaki beyanlar, kastın yönüne ilişkin değerlendirmede en çok başvurulan kaynaklardır. Sonradan yapılan açıklamalar önceki beyanın etkisini kolaylıkla ortadan kaldırmaz.
- Adli tıp raporunun sorgulanmaması:** Yara sayısı, derinliği ve isabet bölgesi kastın tespitinde belirleyicidir. Raporun eksik veya çelişkili olduğu hâllerde ek rapor ya da Adli Tıp Kurumu üst kurul incelemesi talep edilmelidir.
- Haksız tahrikin derecesinin ihmal edilmesi:** Tahrikin varlığının kabul edilmesi yeterli görülmemeli, ağır tahrik koşullarının bulunduğu somut olgularla ortaya konulmalıdır.
- Tasarlama iddiasına yanıt verilmemesi:** Öldürme kararının verilmesi ile fiil arasında soğukkanlı düşünme imkânı tanıyan bir sürenin bulunmadığı gösterilmezse, ceza doğrudan ağırlaştırılmış müebbede dönüşebilir.
- Kamera ve iletişim kayıtlarının geç talep edilmesi:** Güvenlik kamerası görüntülerinin saklama süreleri sınırlıdır; olayın hemen ardından talep edilmemesi telafisi güç delil kayıplarına yol açar.

10. Sonuç

Kasten öldürme yargılamaları, Türk ceza hukukunun en ağır yaptırımlarının uygulandığı ve sürecin her aşamasının sonucu doğrudan etkilediği dosyalardır. Öldürme kastı ile yaralama kastı arasındaki ayrımın doğru kurulması, nitelikli hâl iddialarının somut olgular üzerinden karşılanması, haksız tahrik ve meşru savunma hükümlerinin dosyaya uyarlanması, adli tıp raporlarının teknik açıdan denetlenmesi ve elde edilen her indirimin infaz süresine yansımaları, savunmanın uzmanlık gerektiren yönlerini oluşturur. Küheylan Hukuk Bürosu, kasten öldürme ve hayata karşı suçlara ilişkin dosyalarda soruşturma aşamasından itibaren müdafilik ve mağdur vekilliği hizmeti sunmakta, delil değerlendirmesi ve infaz hesaplaması süreçlerinde hukuki destek sağlamaktadır.

Önemli Yasal Uyarı: Bu rehberde yer alan hukuki açıklamalar ve örnek senaryo Küheylan Hukuk Bürosu tarafından genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hukuki danışmanlık niteliği taşımaz. Her dosyanın kendine özgü koşulları sonucu değiştirebileceğinden, sürecin ilk aşamasından itibaren bir avukattan hukuki destek alınması tavsiye olunur. © 2026 Küheylan Hukuk Bürosu. Tüm Hakları Saklıdır.

Yazar: Av. Mert Deniz Küheylan